

1518782-44.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... foi cometido em concurso formal com o crime de roubo majorado, uma vez que, não sendo puníveis os atos preparatórios a eventual crime, a corrupção do adolescente ocorreu efetivamente quando da prática do roubo descrito nestes autos, nos termos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, considero que a agravante da pandemia imputada não comporta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1518782-44.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518782-44.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2211773/2021 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 19449331 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 3671/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2211773 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PEDRO NUNES DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

JOÃO PEDRO NUNES DA SILVA e TAHYLON MIKAEL CRISTINO, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 244-B do ECA c.c artigo 29 e na forma do art. 69, ambos do Código Penal, porque, supostamente, em 5 de agosto de 2021, por volta de 18 horas e 40 minutos, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, altura do número 3193, nesta Comarca, os acusados, previamente ajustados e com unidade de desígnios com o adolescente Pablo Raimundo das Neves e outros indivíduos não identificados, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Chevrolet/Ônix, placas EPA-5647, um aparelho de telefone celular Motorola/G8, uma aliança de casamento e uma carteira com documentos pessoais de

Tarcísio Silva de Lima. Consta também que, na mesma oportunidade, JOÃO PEDRO NUNES DA SILVA e THAYLON MIKAEL CRISTINO corromperam Pablo Raimundo das Neves, menor de 18 anos, com ele, praticando infração penal.

Denúncia recebida em 17 de agosto de 2021 (fls. 111/112), os réus foram citados, tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 131/132).

Em razão da não configuração da hipótese do artigo 397, do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, interrogando-se, ao final, os réus (fls. 157/158 e fls. 178).

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (fls. 171/177). A Defesa requereu a improcedência com base na insuficiência de provas, ressaltando que o crime de corrupção de menores é delito material.

Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do uso de arma de fogo e da agravante da pandemia, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, fixação da pena no mínimo legal, regime inicial diverso do fechado e recurso em liberdade (fls. 181/186).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão penal é parcialmente procedente, impondo-se o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma, eis que a perícia concluiu pela respectiva impossibilidade de realização de disparos (fls. 151/155).

A materialidade delitativa do crime patrimonial e do delito de corrupção de menores restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/4), pelo boletim de ocorrência (fls. 5/10), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 18/19), pelo laudo pericial da arma apreendida (fls. 151/155), pela sentença proferida nos autos da ação socioeducativa nº 1518785-96.2021.8.26.0228 (e-SAJ) e pelas demais provas orais produzidas sob o crivo do contraditório.

A autoria dos delitos restou incontroversa, consignando-se que os acusados foram presos em flagrante na companhia de indivíduos que estavam na posse do veículo subtraído, sendo ainda reconhecidos pela vítima na Delegacia de Polícia (fls. 25), situação, porém, que não se confirmou em juízo (fls. 157/158). Não obstante, a prova oral produzida judicialmente, sob o crivo do contraditório, não deixa margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal dos acusados pelos delitos que lhe são imputados pela denúncia.

Interrogados, em Juízo, os réus negaram a acusação, dizendo que apenas que davam uma volta no carro objeto de roubo em que estavam o adolescente Pablo e, ainda, as pessoas de Lucas e Cauã.

A versão dos réus, apresentada em juízo, de que não teriam qualquer relação com o roubo, sem sequer justificar o motivo pelo qual estariam no interior do veículo roubado instantes antes (disseram que foram chamados para dar uma volta sem sequer haver uma justificativa ou um destino) e a controvérsia a respeito de quem estaria a portar a arma de fogo apreendida (JOÃO PEDRO, que relatou que não se dava muito bem com o primo Pablo, condutor do automóvel, disse que a arma estaria com THAYLON, que inclusive teria tentado fugir da abordagem policial, enquanto este afirmou, de modo contraditório, desconhecer quem estivesse armado) foi infirmada pelas provas orais produzidas nos autos. Inexplicavelmente, JOÃO PEDRO disse que jamais conversou com THAYLON a respeito do ocorrido tampouco sobre a arma de fogo que ele portava.

A vítima Tarcísio Silva de Lima relatou, em juízo, que estava estacionando o veículo, quando foi abordado por cinco indivíduos, dizendo "perdeu, perdeu", batendo no vidro do carro. Ficou apavorado com a arma sendo batida no vidro. Foi agredido com chutes quando estava deitado por determinação dos roubadores. Levaram sua aliança, documentos e cartões que estavam na carteira, além de aparelho celular. Chegou a pensar que seria sequestrado. Como a vaga era apertada, os indivíduos saíram com seu automóvel batendo nos demais carros. Algumas horas depois, ficou sabendo que seu veículo fora recuperado, com avarias, tendo despesas com a franquia do carro. Não conseguiu recuperar o celular, os cartões e documentos. Teve um prejuízo de cerca de R\$ 8 mil. No reconhecimento na Delegacia de Polícia, foram entrando indivíduos e a vítima foi relatando o que cada um teria

feito. Foram apresentados três indivíduos. Na hora, não teve nenhuma dúvida por conta da vestimenta das pessoas. Confirmou que reconheceu o adolescente como um dos autores do crime na ação socioeducativa que tramitou perante a Vara da Infância e Juventude.

Note-se, aqui, que as declarações da vítima revelaram inteira correspondência não apenas com os relatos por elas apresentados em fase policial, mas também com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem dos acusados, a elucidar, de modo seguro, harmônico e coerente, os fatos ocorridos na ocasião. Com efeito, Fernando José de Carvalho Berzaghi, policial militar, relatou, em juízo (fls. 157/158), que efetuava patrulhamento de rotina pela Zona Sul. O centro de operações irradiou as características de um veículo ônix branco, produto de roubo, na região de Interlagos. Cerca de 20 minutos depois, visualizaram um veículo com tais características. Confirmada a placa, dada a ordem de parada, o ônix passou a se evadir dos policiais em alta velocidade. O acompanhamento durou cerca de 6 minutos. O veículo passou pelo canteiro da Av. Atlântida e colidiu com um vaso de concreto. Alguns indivíduos saíram correndo, permanecendo em seu interior, os réus. Informalmente, os réus confessaram a participação no crime, tendo o acusado JOÃO PEDRO dito que possuía antecedentes criminais e que havia arremessado uma arma de fogo pela lateral do carro, que fora apreendida. JOÃO PEDRO relatou-lhe inclusive que já teria trocado tiros com um Delegado de Polícia (situação parcialmente relatada pelo réu em seu interrogatório judicial, a conferir credibilidade ao relato do policial). Teve contato com a vítima na Delegacia. O ofendido disse que JOÃO PEDRO foi extremamente violento principalmente porque a vítima teve dificuldades em retirar a aliança do dedo.

Nesse contexto, os elementos de prova produzidos, principalmente a prisão em flagrante dos acusados na companhia de indivíduos que estavam no interior veículo que havia sido subtraído momentos antes, após indicação das respectivas características pela vítima aos policiais que atenderam a ocorrência, autorizam a conclusão, com segurança, de que os réus efetivamente praticaram os crimes descritos na denúncia.

As contraditórias versões apresentadas pelos acusados em juízo (que ficaram em silêncio na fase de inquérito policial), sendo que JOÃO PEDRO tem diversas passagens por atos infracionais por atos equivalentes a delitos patrimoniais, restaram isoladas diante das provas colhidas.

Incontroversa, ante o quadro probatório formado, a autoria delitiva.

Quanto à causa de aumento descrita na denúncia – concurso de pessoas – está devidamente comprovada pelas provas e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, uma vez que a vítima ratificou, em juízo, suas declarações prestadas no sentido de que os acusados praticaram o crime junto a adolescentes e outros indivíduos, totalizando 5 (cinco) pessoas.

Afasta-se, contudo, a causa de aumento referente ao emprego de arma, diante da prova técnica no sentido de que a arma apreendida não tinha aptidão para realizar disparos.

Ainda, o crime de roubo restou consumado. A efetiva inversão da posse da res furtiva em favor dos acusados é suficiente para a consumação do crime, nos termos de entendimento dos Tribunais Superiores, que têm aplicado a teoria da apprehensio, entendimento que restou sumulado pelo STJ Súmula nº 582, sendo irrelevante o fato de todos os bens terem sido recuperados.

O crime descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 244-B) também restou comprovado, uma vez demonstrado que o acusado praticou o roubo com o adolescente Pablo Raimundo das Neves, menor de 18 anos, que inclusive foi responsabilizado pelo ato infracional equivalente ao roubo em questão perante a Vara de Infância e Juventude (autos da ação socioeducativa nº 1518785-96.2021.8.26.0228).

Por fim, esclareço que, nos termos da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime de corrupção de menores, por tratar-se de delito formal, independe da prova da efetiva corrupção do adolescente, que inclusive já fora responsabilizado pelos fatos em questão perante a Justiça Menorista.

Ainda, reputo que o crime de corrupção de adolescente foi cometido em concurso formal com o crime de roubo majorado, uma vez que, não sendo puníveis

os atos preparatórios a eventual crime, a corrupção do adolescente ocorreu efetivamente quando da prática do roubo descrito nestes autos, nos termos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, considero que a agravante da pandemia imputada não comporta reconhecimento, uma vez que não se verifica no caso concreto qualquer nexo de causalidade entre a situação de pandemia e a conduta criminosa praticada pelos acusados. Por ora, não vislumbrando qualquer tipo de aproveitamento (causa/efeito) da situação de calamidade para a consecução dos delitos no caso concreto, a sua incidência implicaria responsabilização objetiva, o que não se admite no Direito Penal.

Comprovada, assim, a autoria e materialidade delitiva, a condenação é medida que impositiva, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B do ECA, tudo c.c o artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.

Passo à fixação das penas.

Crime do artigo 157, §2º, II, do Código Penal

Na primeira fase da dosimetria, verifico que os réus são tecnicamente primários, razão pela qual a pena-base é fixada no mínimo legal.

Na segunda fase de dosimetria, a atenuante da menoridade relativa não tem o condão de estabelecer a pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal.

Na terceira fase de dosimetria, presente a causa de aumento apenas referente ao concurso de agentes, conforme previsão do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, eis que a prova técnica afastou a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida. Desse modo, aumento a pena na fração mínima, em 1/3, tornando-a em 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Fixo os dias-multas no mínimo legal.

Crime do artigo 244-B, do ECA

Considerando os mesmos fundamentos acima, fixo a pena dos réus para o crime de corrupção de menores em 1 ano de reclusão.

Nos termos do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, fixo a pena em definitivo para os delitos cometidos pelos réus em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa. Fixo os dias-multas no mínimo legal.

Ante a gravidade dos crimes praticados (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes em concurso com o delito de corrupção de menores), fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu JOÃO PEDRO NUNES DA SILVA e THAYLON MIKAEL CRISTINO, qualificados nos autos, às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 dias-multa, no mínimo legal, como incursos no artigo 157, §2º, inciso II, e no artigo 244-B do ECA, tudo c.c. o artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.

Por fim, ante a gravidade concreta dos fatos apurados, com condenação dos réus pela prática de grave crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, além de corrupção de menores, observando-se que o corréu JOÃO PEDRO já teve diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais (havendo relato no sentido de que já se envolveu em troca de tiros com um Delegado de Polícia) e, em juízo, quando interrogado, JOÃO PEDRO disse que THAYLON estaria a portar arma de fogo por ocasião da abordagem policial (versão desmentida pelo policial ouvido em juízo, o qual disse que a arma havia sido dispensada pelo próprio JOÃO PEDRO), revela-se necessária a manutenção das custódias cautelares dos réus, ora condenados, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Determino a destruição da arma de fogo apreendida nos autos, expedindo-se o necessário.

Custas ex lege, observada a gratuidade judiciária por força da atuação da Defensoria Pública.

Havendo recurso, expeçam-se guias de recolhimento provisória, recomendando-se os réus nos respectivos cárceres.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, IRGD, expedindo-se mandados de prisão.

P.I.C.

São Paulo, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA